



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Buleleng, 01-08-1973, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP: Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: I MADE ALIT ARDIKA, S.H.,C.L.A. dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ardika & Partners", beralamat kantor di Jl. Kertanegara No.15 B Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, domisili elektronik: ardikalawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

TERGUGAT lahir pada tanggal 2 Mei 1969, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: GDE MANIK YOGIARTHA, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Firm "My Legal Partnership" yang berkantor di Jalan Sedap Malam No. 116A, Banjar Kebon Kuri Kelod Desa /Kel.Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2025, disebut sebagai **Tergugat**;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Pembantu Undiknas Denpasar, beralamat di Jalan Waturenggong No. 149, Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, dalam hal ini diwakili oleh DWI HARYONO NUGROHO, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), Tbk. Renon, yang memberikan kuasa kepada: MICHAEL RIZKY SAPUTRA, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Renon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1547e-KC-XI/ADK/03/2025 Tanggal 12 Maret 2025, disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

PT. SINAR RODA UTAMA, Medical & Hospital Equipment, dengan kantor pusat di Komp. Duta Merlin Blok C No. 58, Jalan Gajah Mada No. 3-5 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta 10130. Kantor Cabang di Jl. Batanghari II No.5. Desa Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur-Bali, disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Maret 2025 dengan Nomor Register 339/Pdt.G/2025/PN Dps., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 10 Nopember 1999. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 200/WNI/BJR/2000, tanggal 12 Februari 2000, dan kini telah bercerai secara sah sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 865/Pdt.G/2021/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal : 02 September 2021, serta telah didaftarkan perceraian nya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Denpasar sebagaimana Akta Perceraian No. 5171-CR-07012022-0001, tertanggal 28 April 2020;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik Nomor 638/Desa Dangin Puri Kelod, dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 22.09.02.05.00 938, Gambar Situasi Tanggal 19-5-1990, Nomor 3024/90, luas 150 (seratus lima puluh meter persegi) tercantum atas nama pemegang haknya GEDE SUDHARTA, SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN, MAGISTER MANAGEMENT AGROBISNIS, terletak di Desa/Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, yang selanjutnya mohon disebut sebagai : **Obyek sengketa**;
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Penggugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah menghiraukan peringatan dari Penggugat tersebut ;
4. Bahwa seluruh obyek sengketa atas harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini belum dibagi secara sah, sehingga Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar membagi obyek sengketa tersebut diatas dengan pembagian sebagai berikut yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) adalah menjadi hak milik Penggugat dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi adalah menjadi hak milik Tergugat;
5. Bahwa untuk mempermudah pembagian atas obyek sengketa harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjual obyek sengketa tersebut diatas dengan cara lelang kemudian hasil penjualan dari obyek sengketa tersebut dibagi rata dimana Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi diterima oleh Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena sertipikat hak milik atas obyek sengketa masih atas nama Tergugat dan untuk mempermudah pembagian obyek sengketa

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita marital atas obyek sengketa tersebut;

7. Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 638/Desa Dangin Puri Kelod, dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 22.09.02.05.00938, Gambar Situasi Tanggal 19-5-1990, Nomor 3024/90, seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi, yang tercatat atas nama pemegang hak GEDE SUDHARTA, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Manajemen Agrobisnis, terletak di Desa/Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, telah diagunkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, yaitu PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Pembantu Undiknas Denpasar, beralamat di Jalan Waturenggong No. 149, Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sebagai jaminan atas fasilitas kredit. Tindakan Tergugat tersebut berpotensi menghalangi dan merugikan hak Penggugat dalam memperoleh bagian haknya atas harta bersama berupa Sertifikat Hak Milik tersebut, serta dapat menghambat proses eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa pada saat Penggugat melakukan pemeriksaan faktual terhadap objek harta bersama, Penggugat mendapati adanya pihak ketiga/Turut Tergugat II yang menduduki rumah tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi, pihak ketiga/Turut Tergugat II tersebut mengaku sebagai penyewa yang menempati rumah berdasarkan perjanjian sewa dengan Tergugat. Penggugat kemudian memberitahukan secara lisan kepada pihak ketiga/Turut Tergugat II tersebut bahwa objek harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian hak milik antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa oleh karena objek harta bersama tersebut disewakan oleh Tergugat kepada pihak ketiga/Turut Tergugat II, maka hasil dari sewa menyewa tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, hasil sewa menyewa tersebut sepatutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pembagian harta

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Penggugat berhak atas setengah dari hasil sewa menyewa tersebut, dan Tergugat berhak atas setengah sisanya.

10. Bahwa oleh karena Sertifikat obyek sengketa harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat pada posita angka. 2 (dua) tersebut diatas telah dikuasai oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat obyek sengketa harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, kemudian menjual seluruh obyek sengketa dalam perkara ini dengan cara lelang, dan hasil penjualan dari obyek sengketa tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) diserahkan dan menjadi milik Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi diserahkan dan menjadi milik dari Tergugat;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang autentik maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau bentuk perlawanan-perlawanan yang lain;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang autentik, maka dengan ini sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini selayaknya untuk dikabulkan seluruhnya, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik Nomor 638/Desa Dangin Puri Kelod, dengan Nomor

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Bidang (NIB) 22.09.02.05.00938, Gambar Situasi Tanggal 19-5-1990, Nomor 3024/90, luas 150 (seratus lima puluh meter persegi) tercantum atas nama pemegang haknya GEDE SUDHARTA, SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN, MAGISTER MANAGEMENT AGROBISNIS, terletak di Desa/Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, adalah sah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menyatakan hukum bahwa penjualan atas obyek sengketa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dengan cara dijual lelang adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa pembagian hasil penjualan atas obyek sengketa harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat I tersebut dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) adalah diserahkan kepada Penggugat, dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi diserahkan kepada Tergugat I adalah sah;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat tanah obyek sengketa harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, atas Sertifikat obyek sengketa harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan tanpa syarat apapun, kemudian menjual obyek sengketa dalam perkara ini dengan cara lelang, dan hasil penjualan atas obyek sengketa tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) diserahkan kepada Penggugat, dan sisanya diserahkan kepada Tergugat adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa hasil sewa menyewa atas objek sengketa, yaitu rumah yang terletak di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 638/Desa Dangin Puri Kelod, dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 22.09.02.05.00938, Gambar Situasi Tanggal 19-5-1990, Nomor 3024/90, luas 150 (seratus lima puluh meter persegi), yang disewakan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II, adalah harta bersama yang sah dan harus dibagi dua, yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari seluruh hasil sewa menyewa yang telah diterimanya dari Turut Tergugat II kepada Penggugat, sebagai bagian hak Penggugat atas harta bersama tersebut;

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum bahwa sita marital yang diletakan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau bentuk perlawanan-perlawanan yang lain;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing diwakili Kuasanya tersebut di atas hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 5 Maret 2025 untuk sidang tanggal 17 Maret 2025 dan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 16 April 2025 untuk sidang tanggal 30 April 2025;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** memberikan **Jawaban** tertanggal 2 Juli 2025 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat **menolak** dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakuinya;
2. **Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)**, adapun Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan yang dilakukan Tergugat, tidak menjelaskan secara jelas dan nyata mana yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* serta tidak menguraikan secara jelas batas-batas dari **TANAH** atau **OBYEK SENGKETA** yang dimaksud dalam gugatan, sehingga menjadi sangat kabur terhadap Obyek mana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana diatur pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979** menyatakan bahwa *"Karena gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*; untuk itu sudah sepatutnya pula **Gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;**

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat butir No. 1 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat butir No. 1 **TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS**, karena data-data yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya terdapat kekeliruan dan sangat menyesatkan. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Buleleng pada tanggal 10 Nopember 1999 sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 200/WNI/BJR.2000**, yang saat ini perkawinan

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan **Putusan Pengadilan Nomor: 865/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 11 Nopember 2021** sebagaimana terlah tercatat dalam **Akta Perceraian Nomor: 5171-CR-07012022-0001**;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat butir No. 2 sampai dengan butir No. 6 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat butir No. 2 sampai dengan butir No. 6 **TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS**, karena **TIDAK BENAR** Tanah milik Tergugat yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 638/Desa Dangin Puri Klod, NIB: 22.09.02.05.00938, Gambar Situasi No. 3024/90, tanggal 19-5-1990, Luas 150M2, Atas Nama Pemegang Hak GEDE SUDHARTA Sarjana Tehnologi Pertanian Magister Management Agrobisnis (yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa) dikatakan sebagai harta bersama; Berdasarkan Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat dan Tergugat tertanggal Senin, 4 Mei 2020 yang dibuat dan dihadiri oleh saksi-saksi secara dibawah tangan, menyepakati sebagaimana termuat pada **Pasal 1** tentang Pisah Harta bahwa, "*antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.*" serta pada **Pasal 2** tentang Harta, menyebutkan, "*semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya.*" Berdasarkan bunyi Pasal-Pasal Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut secara nyata dan tegas telah disepakati bahwa tidak ada persekutuan harta atau tidak ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Disamping itu, perolehan Tergugat atas kepemilikan obyek sengketa melalui jual beli yang dananya bersumber dari dana milik orang tua Tergugat sendiri, sehingga kepemilikan atas Obyek Sengketa secara utuh dan keseluruhan adalah hak Tergugat, serta tidak ada kewajiban bagi

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Tergugat untuk membagi kepemilikan atas Obyek Sengketa kepada Penggugat maupun pihak lainnya, **untuk itu sudah sepatutnya dalil Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir No. 7 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat butir No. 7 **TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS**, karena tidak benar Tergugat menjaminkan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa di Turut Tergugat I, justru Penggugatlah yang telah menjadikan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa sebagai jaminan hutang kredit Penggugat di Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Tergugat selaku pemilik Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa. Bahwa Penggugat telah bekerja sama dengan Turut Tergugat I untuk dapat menjadikan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa sebagai jaminan hutang Penggugat di Turut Tergugat I, karena Tergugat tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen apapun terkait penjaminan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa kepada Turut Tergugat I serta Tergugat tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa. Disamping itu, pada faktanya Tergugat tidak mempunyai hutang kredit yang mengharuskan Tergugat untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa sebagai jaminan hutang di Turut Tergugat I, hal tersebut merupakan bentuk itikad tidak baik Penggugat atas harta milik Tergugat, sehingga Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat dan Tergugat tertanggal Senin, 4 Mei 2020 yang dibuat secara dibawah tangan dibuat untuk mengantisipasi tindakan-tindakan tidak baik dari Penggugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut sudah sepatutnya dalil **Gugatan Penggugat butir No. 7 dinyatakan ditolak;**

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir No. 8 dan butir No. 9 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat butir No. 8 dan butir No. 9 **TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS**, karena sebagaimana dalil Jawaban Tergugat No. 3 bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat dan Tergugat tertanggal Senin, 4 Mei 2020 yang

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



dibuat secara dibawah tangan, telah disepakati tidak ada persekutuan harta atau tidak ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai Hak Atas Obyek Sengketa karena bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan Obyek Sengketa adalah hanya milik Tergugat. Oleh karena, Hak Atas Kepemilikan Obyek Sengketa adalah milik Tergugat, maka Tergugat memiliki berhak menyewakan Obyek Sengketa kepada pihak manapun tanpa perlu persetujuan Penggugat serta tidak ada kewajiban hukum Tergugat untuk membagi atau menyerahkan hasil sewa menyewa tersebut kepada Penggugat. Karena berdasarkan **Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat dan Tergugat tertanggal Senin, 4 Mei 2020** yang dibuat secara dibawah tangan pada **Pasal 1** tentang Pisah Harta menyatakan, ***"antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan"***, antara Penggugat dan Tergugat tidak saja tidak ada persekutuan harta atau harta bersama tetapi juga tidak ada persekutuan keuntungan atau hasil dari harta yang patut untuk dibagi, berdasarkan fakta hukum dan kesepakatan tersebut, sudah sepatutnya **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir No. 10 sampai dengan butir No. 12 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

- Terhadap Gugatan Penggugat butir No. 10 sampai dengan butir No. 12 **TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS**, karena tidak benar Obyek sengketa merupakan harta bersama yang harus dibagi penguasaannya maupun dijual secara lelang. Bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan tanah dan bangunan milik Tergugat yang diperoleh melalui jual beli yang dananya bersumber dari dana milik orang tua Tergugat sendiri, sehingga kepemilikan atas Obyek Sengketa secara utuh dan keseluruhan adalah hak Tergugat, serta tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membagi kepemilikan atas Obyek Sengketa kepada Penggugat, yang mana fakta tersebut telah dikuatkan dan disepakati dalam **Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat dan Tergugat tertanggal Senin, 4 Mei**

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



2020 yang dibuat secara dibawah tangan, dengan demikian sudah sepatutnya pula dalil-dalil gugatan Penggugat untuk menuntut dijual secara lelang dan/atau diletakkan sita atas obyek sengketa, sudah sepatutnya **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

6. **Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya Tergugat menolak dengan tegas;**

III. DALAM REKONVENSII

1. **Bahwa apa yang telah terurai dalam Eksepsi dan dalam Konvensi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi;**
2. **Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebelumnya adalah pasangan suami istri yang telah Berceraai berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 865/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 11 Nopember 2021 sebagaimana telah tercatat dalam Akta Perceraian Nomor: 5171-CR-07012022-0001;**
3. **Bahwa semasa perkawinannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah membuat Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tertanggal Senin, 4 Mei 2020 yang dibuat secara dibawah tangan;**
4. **Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tertanggal Senin, 4 Mei 2020 yang dibuat secara dibawah tangan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:**
 - a) **adanya kesepakatan antara para pihak;**
 - b) **adanya kecakapan antara para pihak yang membuat perjanjian;**
 - c) **adanya suatu hal tertentu yakni Perjanjian pisah harta;**
 - d) **adanya suatu sebab yang legal.**

Dengan demikian oleh karena Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tertanggal Senin, 4 Mei 2020 yang dibuat secara dibawah tangan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata,**

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya pula Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi tertanggal Senin, 4 Mei 2020 yang dibuat secara dibawah tangan **dinyatakan demi hukum adalah sah dan mengikat**;

5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata**, dalam ayat (1) menentukan bahwa "***semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya***", maka Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tertanggal Senin, 4 Mei 2020 yang dibuat secara dibawah tangan adalah sah, sehingga sudah sepatutnya pula dihormati sebagai undang-undang yang berlaku bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
6. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membeli tanah dan bangunan yang diperoleh melalui jual beli yang dananya bersumber dari dana milik orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu tanah dengan **Sertipikat Hak Milik No. 638/Desa Dangin Puri Klod, NIB: 22.09.02.05.00938, gambar situasi No. 3024/90, tanggal 19-5-1990, Luas 150M2, atas nama pemegang hak Gede Sudharta Sarjana Tehnologi Pertanian Magister Management Agrobisnis**, yang terletak di **Jl. Batusari III No. 5, Desa/Kel. Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali**; dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I Ketut Suastika;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Sudirman;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik I Nyoman Trisna;yang selanjutnya bidang tanah tersebut didalam gugatan rekonvensi ini disebut sebagai "**Obyek sengketa**";
7. Bahwa berdasarkan adanya kesepakatan yang termuat dalam **Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tertanggal Senin, 4 Mei 2020** yang dibuat secara dibawah tangan, khususnya pada

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Pasal 1 tentang Pisah Harta yang menyatakan bahwa, "*antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.*" maka sudah sepatutnya demi hukum Obyek Sengketa dinyatakan tidak sebagai harta bersama dan merupakan hak milik sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

8. Bahwa Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjaminkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa di Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi atas pinjaman hutang sejumlah $\pm$ Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah). Bahwa Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengikatkan diri untuk bekerjasama dengan Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I untuk dapat menjadikan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa sebagai jaminan hutang Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena pada faktanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah sama sekali menandatangani dokumen-dokumen apapun terkait penjaminan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa kepada Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah hadir atau dilibatkan dalam pembuatan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa. Disamping itu, pada faktanya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak mempunyai hutang kredit yang mengharuskan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa sebagai jaminan hutang di Tergugat II Rekonvensi/ Turut Tergugat I;
9. Bahwa Perbuatan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menjaminkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa di Tergugat II Rekonvensi/ Turut Tergugat I Konvensi sebagai pinjaman hutang tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai pemilik obyek sengketa merupakan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa sebagaimana diatur pada **Pasal 1365 KUH Perdata**, yang menyatakan "*Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut untuk*

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



mengganti kerugian" maka sudah sepatutnya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa sebagai akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dihukum untuk mengganti kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil**, berupa **Sertipikat Hak Milik No. 638/Desa Dangin Puri Klod, NIB: 22.09.02.05.00938, gambar situasi No. 3024/90, tanggal 19-5-1990, Luas 150M2, atas nama pemegang hak Gede Sudharta Sarjana Tehnologi Pertanian Magister Management Agrobisnis**, yang terletak di **Jl. Batusari III No. 5, Desa/Kel. Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali** adalah milik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mana tidak ada kaitannya dengan harta bersama sesuai dengan Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tertanggal Senin, 4 Mei 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, namun telah dijaminakan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Tergugat II Rekonvensi/ Turut Tergugat I Konvensi, dan dalam Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kerugian sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- **Kerugian Immaterial**, berupa terpengaruhnya kesehatan mental dan kejiwaan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas dijaminakannya **Sertipikat Hak Milik No. 638/Desa Dangin Puri Klod, NIB: 22.09.02.05.00938, gambar situasi No. 3024/90, tanggal 19-5-1990, Luas 150M2, atas nama pemegang hak Gede Sudharta Sarjana Tehnologi Pertanian Magister Management Agrobisnis**, yang terletak di **Jl. Batusari III No. 5, Desa/Kel. Dangin Puri Klod,**

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagai jaminan hutang oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, serta habisnya waktu, biaya dan terkurasnya pikiran yang tak ternilai harganya yang dalam Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

11. Bahwa oleh karena proses penjaminan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa dilakukan dengan Perbuatan Melawan Hukum dengan melibatkan dan/atau tanpa sepengetahuan pemilik Obyek Sengketa serta dengan tidak adanya Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Obyek sengketa, **maka sudah sepatutnya Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 638/Desa Dangin Puri Klod, NIB: 22.09.02.05.00938, gambar situasi No. 3024/90, tanggal 19-5-1990, Luas 150M2, atas nama pemegang hak Gede Sudharta Sarjana Teknologi Pertanian Magister Management Agrobisnis secara sukarela dan bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat negara;**
12. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sukarela, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon untuk menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi membayar seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi tertanggal Senin, 4 Mei 2020 yang dibuat secara dibawah tangan adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan demi hukum Obyek Sengketa yaitu tanah dengan **Sertipikat Hak Milik No. 638/Desa Dangin Puri Klod, NIB: 22.09.02.05.00938, gambar situasi No. 3024/90, tanggal 19-5-1990, Luas 150M2, atas nama pemegang hak Gede Sudharta Sarjana Teknologi Pertanian Magister Management Agrobisnis, yang terletak di Jl. Batusari III No. 5, Desa/Kel. Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas:**
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I Ketut Suastika;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Sudirman;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik I Nyoman Trisna;adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bukan merupakan Harta Bersama;
4. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/ Turut Tergugat I Konvensi untuk mengganti kerugian:
 - **Kerugian Materiil, berupa Sertipikat Hak Milik No. 638/Desa Dangin Puri Klod, NIB: 22.09.02.05.00938, gambar situasi No. 3024/90, tanggal 19-5-1990, Luas 150M2, atas nama pemegang hak Gede Sudharta Sarjana Teknologi Pertanian Magister Management**

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Agrobisnis, yang terletak di **Jl. Batusari III No. 5, Desa/Kel. Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali** adalah milik dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang mana tidak ada kaitannya dengan harta bersama sesuai dengan Surat Perjanjian Kawin yang disepakati Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tertanggal Senin, 4 Mei 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, namun telah dijaminan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi oleh Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Tergugat II Rekonvensi/ Turut Tergugat I Konvensi, dan dalam Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuntut kerugian sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- **Kerugian Immaterial**, berupa terpengaruhnya kesehatan mental dan kejiwaan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas dijaminkannya **Sertipikat Hak Milik No. 638/Desa Dangin Puri Klod, NIB: 22.09.02.05.00938, gambar situasi No. 3024/90, tanggal 19-5-1990, Luas 150M2, atas nama pemegang hak Gede Sudharta Sarjana Teknologi Pertanian Magister Management Agrobisnis**, yang terletak di **Jl. Batusari III No. 5, Desa/Kel. Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali** sebagai jaminan hutang oleh Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Tergugat II Rekonvensi/ Turut Tergugat I Konvensi, serta habisnya waktu, biaya dan terkurasnya pikiran yang tak ternilai harganya yang dalam Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuntut kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 638/Desa Dangin Puri Klod, NIB: 22.09.02.05.00938, gambar situasi No. 3024/90, tanggal 19-5-1990, Luas 150M2, atas nama pemegang hak Gede Sudharta Sarjana Teknologi Pertanian Magister Management Agrobisnis secara sukarela dan bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi membayar seketika dan

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/ Turut Tergugat I Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat I tidak memberikan jawaban;**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 Juli 2025, dan Tergugat beserta Turut Tergugat I masing-masing telah pula mengajukan duplik tertanggal 22 Juli 2025 dan tertanggal 23 Juli 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 200/WNI/Bjr.2000 tanggal dua belas Februari tahun dua ribu, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai hasil cetak pada aplikasi dispenduk Kutipan Akta Perceraian Nomor 5171-CR-07012022-0001 tertanggal Dua Puluh Delapan April Dua Ribu Dua Puluh Dua, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **WAYAN WIDANING**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat adalah mantan suami dari Penggugat, sedangkan Turut Tergugat I (PT. BRI) dan Turut Tergugat II (PT. SINAR RODA UTAMA) saksi tidak tahu;

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri tetapi saat ini sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 karena saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Banyuwatis, Singaraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sudah besar-besar namun belum ada yang menikah;
- Bahwa saat ini status Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan sudah ada putusan perceraian dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat sidang perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat (Bapaknya) di Panjer Denpasar;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Panjer akan tetapi menumpang bersama temannya;
- Bahwa Penggugat saat masih menikah memiliki usaha sendiri dan macam-macam usaha yang dimiliki oleh Penggugat sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ada barang bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Tergugat yaitu di rumah orang tua Tergugat namun mereka tidak tinggal bersama mertua Penggugat;
- Bahwa dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat, setahu saksi ada rumah yang merupakan hasil jerih payah mereka berdua, yaitu mereka membeli rumah di daerah Denpasar, dan saat itu saksi yang membuat upacara melaspasnya, dan setelah diupacarai rumah tersebut dikontrakkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka membeli rumah tersebut tetapi setahu saksi mereka beli rumah tersebut saat mereka punya anak yang ketiga, dan saat ini yang kecil sudah SMA;
- Bahwa saksi lupa di daerah mana letak rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut ada surat-suratnya;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tersebut dikontrakan, namun saksi tidak tahu siapa yang memegang uang hasil kontrakan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengontrak rumah tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa pada saat membeli rumah tersebut status Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian kawin saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu selain rumah tersebut, apalagi yang mereka beli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang di Bank dengan jaminan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah bercerai apakah ada harta gono gini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu cuma masalah rumah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dari awal sampai sekarang siapa yang mengontrak rumah tersebut. Saksi hanya tahu kalau ada yang kontrak rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas-batas dari rumah yang dikontrakan tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi datang ke rumah tersebut saat upacara melaspas saja;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat kerja usaha kecil kecilan membuat jajan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha lainnya yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada usaha yang dimiliki oleh Penggugat, dan sejak mereka berpisah sudah tidak ada usaha yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa usaha yang dimiliki oleh Penggugat didapat setelah menikah baru kemudian Penggugat membuat usaha;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab usaha yang dimiliki oleh Penggugat bisa tutup;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban / sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 638 Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Kecamatan Denpasar Timur Desa Daging Puri Klod, atas nama GEDE SUDHARTA, SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN, MAGISTER MANAGEMENT AGROBISNIS, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran KCP UNDIKNAS BRANCH: 00591 Periode: 1/11/20-26/02/21 No.Rekening 59101500358154, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kawin tanggal 4 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Konfirmasi Budel Pailit Nomor: 023/PNP/PAILIT-DARMINI/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021 dari TIM KURATOR NI KETUT DARMINI (Dalam Pailit), selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai hasil cetak pada aplikasi direktori Putusan Nomor 2/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga Sby tanggal 8 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **I PUTU GEDE ASTAWA**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, yang mana Tergugat ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu sebagai sepupu, sedangkan Penggugat adalah mantan isteri Tergugat karena sudah bercerai, dan Turut Tergugat I (PT.BRI) saksi tahu sedangkan Turut Tergugat II (PT. SINAR RODA UTAMA) saksi tidak tahu;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 1999 secara adat dan agama Hindu, dan yang bertindak selaku purusa dalam pernikahan Pengugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu ADITYA, MADE BISMA, dan KOMANG SATYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar tahun 2021 berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai mereka pisah rumah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi saat awal Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tidak ada perjanjian pisah harta, akan tetapi saat saksi mengenal Penggugat di tahun 1995 yaitu saat mereka masih pacaran di tahun 2017 terdapat masalah, yaitu saksi mendapat cerita dari Tergugat bahwa Penggugat mempunyai hutang sebesar 2,7 M (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Saat itu Tergugat bercerita ke saksi kalau dia stres, lalu saksi ajak Tergugat ke guru spiritual saksi di Gianyar dan saat itu saksi suruh Tergugat untuk membuat perjanjian pisah harta ini;
- Bahwa akhirnya ditahun 2020 dibuatlah pembagian pisah harta dan pada tahun 2021 terjadilah perceraian. Adapun pisah harta itu dibuat setelah perkawinan, dan mereka memiliki hutang sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang tidak terbayar. Saat itu Tergugat curhat ke saksi, dan saat itu Penggugat dan Tergugat merasa stres, lalu saksi ajak ke guru spiritual saksi;
- Bahwa perjanjian pisah harta yang dibuat pada tahun 2020, dibuat secara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat berdua;
- Bahwa latar belakang pisah harta itu adalah atas saran saksi pada tahun 2017, saat ada teman Penggugat pinjam uang tapi tidak bisa mengembalikan, dan saat itu Tergugat stres dan takut akan masalah ini, sehingga saat Tergugat tanya ke saksi, lalu saksi menyarankan agar dibuat perjanjian pisah harta saja;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat penandatanganan perjanjian pisah harta tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanpa ada tekanan ataupun secara sukarela;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat draft perjanjian pisah harta;
- Bahwa setahu saksi Penggugat meminjam uang untuk modal. Dan saat teman Penggugat pinjam uang ke Penggugat diperbolehkan oleh Tergugat. Dan nilai pinjamannya adalah sebesar satu miliar tujuh ratus juta. Dan saksi sempat ditunjukkan asal uang yang dipinjamkan ke temannya itu adalah berasal dari meminjam di bank sebelum Penggugat dinyatakan pailit;
- Bahwa sebelumnya Tergugat juga pernah cerita kepada saksi tentang rumah milik Tergugat, yang mana dibeli dari uang yang diberikan oleh ibunya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah meminjam uang ke Bank BRI untuk keperluan bisnis Penggugat dengan jaminan rumah Tergugat yang dibeli dari uang yang berasal dari ibunya Tergugat tersebut. Awalnya pinjam sebesar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah.
- Bahwa saat itu rumah tersebut dikontrakkan/disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut mulai disewakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang hasil sewa rumah tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sempat tanya ke Tergugat mengenai pinjaman Penggugat tersebut, dan Tergugat menyatakan ia tidak merasa datang ke Bank terkait dengan tanda tangan atau apapun yang harusnya datang ke BRI;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang ke Bank untuk membuka kredit;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Tergugat, ada mobil pajero yang digadaikan oleh Penggugat dan mobil pajero tersebut atas nama anak Penggugat dan Tergugat, lalu anak tersebut melaporkan perbuatan Penggugat tersebut ke kantor polisi;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pinjaman-pinjaman tersebut, Penggugat tidak dapat mencicil sehingga ada masalah kredit macet. Bahwa untuk sertifikat rumah masih ada di BRI sedangkan untuk mobil pajero, setahu saksi tidak perpanjang lagi dan saksi tidak mengetahui lagi mengenai hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdapat Putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat dalam kondisi pailit, tapi saksi lupa di tahun berapa;
- Bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh Penggugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat banyak sebenarnya namun saksi lupa berapa jumlahnya, yang mana selain pinjam ke instansi juga ada pinjam ke perorangan yang digunakan untuk trading. Bahwa saat itu istri saksi juga sempat ditawarkan oleh Penggugat akan tetapi istri saksi menolaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan tentang cerita hutang temannya Penggugat;
- Bahwa tentang masalah pailit, saksi lupa tepatnya diputus tahun berapa, antara tahun 2021 di PN Niaga Surabaya, yang mana amarnya adalah Penggugat dinyatakan pailit. Untuk Pemohon pailitnya saksi lupa namanya, namun mereka itu perorangan, ada 2 (dua) orang pemohon pailit;
- Bahwa pernyataan pailit terjadi saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, karena mereka cerai di bulan November tahun 2021;
- Bahwa awalnya Tergugat tidak tahu kalau Penggugat dinyatakan pailit, akhirnya ada relas yang datang ke rumah, dan saat itu saksi ditanya oleh Tergugat mengenai hal itu, dan akhirnya saksi bilang kalau Penggugat dinyatakan pailit;
- Bahwa kondisi hutang Pemohon pailit tidak terlihat di SIPP apakah sudah selesai atau belum, jadi saksi tidak tahu bagaimana perkembangannya;
- Bahwa untuk putusan pailitnya saksi pernah melihatnya;
- Bahwa untuk sertifikat rumah yang dijaminkan di Bank, saksi tidak tahu apakah sudah ditebus atau belum, dan bagaimana mengenai pencicilannya;
- Bahwa Tergugat curhat kepada saksi, alasan perceraianya tersebut adalah karena Penggugat banyak hutangnya;

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berhutang banyak dipergunakan untuk bisnis trading dan katanya main tradingnya berani;
- Bahwa untuk bukti foto chat Whatssap yang ditunjukkan adalah chat asli WA oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai sertifikat yang dijamin ke bank tersebut, ibu Tergugat pernah mengatakan kalau dia yang beli berdasarkan hasil pertemuan pembagian hak Tergugat dan kakak Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **MADE ADI DARYA KUSUMA**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah keponakan langsung dari Tergugat, yang mana ibu saksi adalah saudara kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah bibinya karena dulu adalah isteri dari Tergugat namun sudah cerai. Untuk Turut Tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia) saksi tahu sedangkan untuk Turut Tergugat II (PT. Sinar Roda Utama, Medical & Hospital Equipment) saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 1999 secara adat dan agama Hindu, dan yang bertindak selaku purusa dalam pernikahan Pengugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan dari pernikahan tersebut mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu ADITYA, MADE BISMA, dan KOMANG SATYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di tahun 2021 berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai mereka pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi tentang pinjaman yang dilakukan oleh Pengugat ataupun Tergugat, berdasarkan cerita Tergugat kalau Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar seratus lima puluh juta rupiah, sedangkan untuk waktunya saksi lupa. Sebenarnya pinjaman tersebut sudah atas persetujuan dari Tergugat, karena saat itu Penggugat menyatakan akan menggunakan pinjaman tersebut untuk usaha catering;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman tersebut menggunakan jaminan berupa sertifikat rumah yang nomor sertifikatnya saksi tidak tahu, tetapi lokasi rumahnya berada di Jalan Batusari III No. 5 Denpasar yang luasnya saksi lupa;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan penambahan kredit tanpa tandatangan dari Tergugat, dan meskipun tanpa ada tanda tangan dari Tergugat ternyata pinjaman tersebut bisa dicairkan;
- Bahwa Tergugat tahu kalau ada penambahan hutang yaitu pada saat ada tagihan yang datang ke rumah dan Tergugat tidak merasa melakukan penambahan pinjaman karena setahu Tergugat pinjamannya hanya sebesar seratus lima puluh juta rupiah, dan untuk pencuilannya dikelola oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak tahu menahu apakah pinjaman tersebut sudah dicicil atau belum oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga mempunyai pinjaman diluar lembaga dan Penggugat mempunyai hutang yang dikemas dalam bentuk trading forex. Hal tersebut dilakukan sejak awal anaknya tamat SMA karena saat itu saksi membantu untuk deposit uang sebesar seratus lima puluh juta, akhirnya di bulan Oktober 2019 semua terungkap, yaitu ternyata yang dilakukan Penggugat bukan trading. Saat itu saksi diberi akun demo seolah-olah dana tersebut benar, dan saat itu yang kena di keluarga saksi ada 4 (empat) orang, yaitu bapak, adik, kakak dan saksi sendiri;
- Bahwa total uang yang dipergunakan oleh Penggugat adalah dua milyar enam ratus juta rupiah, dan saksi sudah berusaha untuk menagih uang saksi, dan saat itu saksi juga sempat mau membuat perjanjian hutang piutang dengan Penggugat namun saat itu Penggugat bilang kalau dia sudah dipailitkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hutang yang dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat itu yang dinyatakan pailit, tetapi setahu saksi Penggugat dinyatakan pailit di tahun 2021 sebelum cerai dengan Tergugat, akan tetapi mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bercerai karena masalah hutang;
- Bahwa saksi pernah melihat tentang perjanjian pisah harta dan itu merupakan perjanjian dibawah tangan;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bukti surat T-3 (sertifikat tanah) saksi pernah melihat karena Tergugat menunjukkan kepada saksi aslinya;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah permasalahan rumah yang dijadikan jaminan ke bank, dan saat ini rumah tersebut diminta oleh Penggugat untuk dibagi dua, padahal rumah itu dibangun oleh ibunya Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat rumah tersebut bukan termasuk harta bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat meminta kompensasi kepada Tergugat sebesar seratus juta rupiah dan sudah diberi oleh Tergugat yang katanya dibuat usaha oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang sebesar seratus juta tersebut benar-benar dibuat modal usaha atau tidak oleh Penggugat, dan saksi juga tidak tahu apakah jalan atau tidak usahanya Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat diberi kompensasi uang oleh Tergugat, malah ada gugatan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat dan Tergugat cerai, semua sudah dihitung dan semuanya sudah diuangkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, dan saat ini Tergugat tetap tinggal di Tukad Batanghari, yaitu rumah pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal dan infonya katanya kembali pulang ke Singaraja;
- Bahwa setahu saksi uang untuk membeli rumah yang jadi masalah dalam perkara ini, adalah uang yang diberikan oleh ibu Tergugat yang merupakan nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembagian uang dari nenek ke Penggugat;
- Bahwa untuk pinjaman selain seratus lima puluh juta itu tanpa sepengetahuan Tergugat, dan saat itu Tergugat pernah disodorkan akta di notaris dan berdasarkan hal tersebut akhirnya Tergugat tahu karena setelah itu barulah muncul semua hutang-hutang Penggugat;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai hutang baik di perorangan maupun lembaga-lembaga seperti koperasi;
- Bahwa untuk pinjaman di koperasi yang dijadikan jaminan oleh Penggugat adalah mobil yang atas nama anaknya Penggugat dan Tergugat yang pertama;
- Bahwa Penggugat bilang kepada saksi kalau treding di tahun 2019 tersebut ternyata hanya demo saja. Awalnya saksi tidak curiga tetapi akhirnya ada bibi saksi yang dengar kalau Penggugat bermasalah sehingga saksi mulai curiga, lalu saksi jontak via whatssapp untuk tanya bagaimana dana saksi, apakah ada info, apakah aman atau bagaimana?, lalu saksi kroscek langsung ke anak Tergugat dan menyuruhnya tanya apakah akun itu asli atau demo, namun tidak dijawab melalui whatssap sehingga saksi langsung telpon akan tetapi tidak diangkat juga, dan karena hal itu saksi merasa cemas sehingga saksi menanyakan hal itu terus kepada anak Tergugat untuk menyuruh anaknya menanyakan kepada mamanya (Penggugat) apakah akun itu benar asli atau demo;
- Bahwa awal saksi mau ikut treding karena anak Penggugat yang treding, sehingga saksi bantu. Hal ini bukan masalah dana, akan tetapi karena ternyata yang ditredingkan Penggugat bukan anaknya;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti tentang surat yang dikirim kurator ke rumah Tergugat;
- Bahwa sebelum sertifikat rumah dijaminkan ke BRI, yang pegang sertifikatnya adalah Tergugat;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan rumah yang dijaminkan tersebut mulai disewakan kepada pihak lain, namun yang saksi tahu setelah proses melaspas antara tahun 2011 atau 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai sewa dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah/rumah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Penggugat ada ikut serta membangun rumah tersebut atau tidak, akan tetapi dari cerita Tergugat dulu saat proses membangun rumah tersebut, Tergugat membawa kayu dari desa dengan susah payah;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **I NYOMAN PASEK, S.H.**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Tergugat, sedangkan dengan Penggugat saksi hanya tahu orangnya;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pengacara;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah gugatan harta gono gini, karena Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sah bercerai lewat putusan pengadilan;
- Bahwa yang menggugat cerai adalah Penggugat, yaitu sekitar tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu adalah masalah hutang antara BRI dengan Penggugat karena suatu hari saksi bertemu di tahun 2021;
- Bahwa Tergugat sempat bercerita kepada saksi kalau dia sudah pisah dengan Penggugat dan selanjutnya pihak Bank menyampaikan ke Tergugat mengenai pinjaman yang sebelumnya lancar;
- Bahwa ternyata ada tambahan pinjaman ke bank yang tidak diikuti/tanpa persetujuan dari Tergugat, yang mana seharusnya dengan persetujuan Tergugat;
- Bahwa untuk pinjaman pertama memang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana mereka berdua sama-sama mengetahuinya tetapi kemudian Penggugat ada lagi melakukan pinjaman yang tidak diketahui dan tanpa persetujuan dari Tergugat;

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total pinjamannya tersebut, tapi sekitar 1 milyar sekian;
- Bahwa yang dijadikan jaminan hutang di Bank tersebut adalah jaminan sertifikat rumah yang terletak di Renon, namun saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikatnya;
- Bahwa dari cerita orang tua Tergugat menerangkan kepada saksi kalau kayu-kayu yang dipakai membangun rumah tersebut berasal dari kebun dan orang tua Tergugat juga bilang ada pohon-pohon yang dikebun yang dibuat rumah, saat itu orang tua Tergugat bilang mau cari tanah mau membangun rumah;
- Bahwa saat rumah tersebut dibeli, status Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dan sertifikat yang dijadikan jaminan hutang di Bank BRI, untuk pinjaman yang pertama adalah sepengetahuan Tergugat, namun ternyata tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah melakukan tambahan peminjaman, dan Tergugat mengetahuinya saat BRI datang ke rumah Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total pinjaman Penggugat tetapi sekitar satu milyar sekian;
- Bahwa setelah Tergugat mengetahui adanya pinjaman selanjutnya Tergugat didampingi oleh saksi datang ke BRI karena masalahnya Tergugat tidak setuju, dan Tergugat juga baru tahu kalau cicilannya macet, sehingga membuat Tergugat sangat kaget;
- Bahwa saksi tidak tahu selain pinjam ke BRI, dimana lagi Penggugat melakukan pinjaman;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian perpisahan harta antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang dibicarakan saat Tergugat datang ke BRI adalah membicarakan kredit tersebut. Saat itu saksi ikut bicara ke BRI dan saksi bilang kalau tidak ada persetujuan dari Tergugat sebagai suami mengenai tambahan hutang, dan saat itu BRI bilang kepada kami agar diselesaikan secara baik-baik, dan akan ada pertemuan kedua, yang mana saksi beserta Tergugat akan diundang ke BRI untuk berdiskusi;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berdiskusi, posisi sertifikat objek jaminan masih di BRI, dan saat itu kami bertemu hanya sampai pertemuan tahap kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini sertifikatnya ada dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tanggapan Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kompensasi yang diberikan oleh Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa mengenai putusan pailit, saksi mendengar dari Bank, dan yang dinyatakan pailit adalah Penggugat karena Penggugat dikejar-kejar oleh kurator;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk rumah yang sertifikatnya dijadikan jaminan siapa yang menguasai saat ini, tetapi saksi tahu rumah itu dikontrakkan;
- Bahwa pinjaman tahap kedua itu terjadi di tahun 2021, yang mana Penggugat memperpanjang hutang, hal itu diberitahu ke saksi sebelumnya, yaitu dua hari sebelum ke BRI, waktu kami bertemu dirumahnya untuk membicarakan terkait hukum pembatalan jaminan;
- Bahwa saat Penggugat dinyatakan pailit, statusnya masih berstatus suami istri dengan Tergugat, tetapi saat itu saksi tidak melihat Penggugat ada di rumah Tergugat, apakah Penggugat ada di rumah atau tidak;
- Bahwa saat saksi melakukan pendampingan ke BRI yang tahap kedua, yang dibicarakan saat itu BRI hanya bercerita saja dan dokumen sempat ditunjukkan akan tetapi saksi tidak terlalu melihat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang PNS, sedangkan pekerjaan Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang pertemuan dengan BRI yang tahap satu terjadi pertemuan di rumah, dan oleh karena tidak selesai maka ada tahap kedua yang bertemunya di bank untuk ditunjukkan berkas yang berisi pembayaran hutang yang sudah lunas, dan di tahap dua ada pinjaman yang tanpa persetujuan Tergugat, dan waktu itu saksi sempat melihat berkas tersebut yang isinya saksi kurang paham, dan saat itu saksi meminta agar sertifikat tersebut diupayakan, dan sempat saksi sampaikan seharusnya ada tanda tangan ketika terjadi pelunasan, dan ketika dilakukan pinjaman di tahap dua tidak ada tanda tangan Tergugat,

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat hal tersebut ditanyakan oleh Tergugat dan saksi, BRI tidak bisa menjawab. Memang ada persetujuan dari Tergugat di tahap satu pinjaman, dan oleh karena saat itu status saksi sebagai pedamping maka saksi hanya bertanya hal itu saja;

- Bahwa saksi tahu tahap satu sudah lunas dari BRI, dan mengenai pinjaman tahap dua, saat itu Tergugat kaget dan bilang tidak setuju dengan peminjaman tahap dua;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat tahap royalti sertifikat;
- Bahwa Penggugat dinyatakan pailit oleh bank agar semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan supaya tidak dikejar-kejar oleh kurator;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang di BRI siapa yang membayar;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawaban / sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit NI KETUT DARMINI, S.E. Nomor: 27 Tanggal: 20-04-2015, selanjutnya diberi tanda TTI-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit NI PENGGUGAT PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Nomor: 19 Tanggal: 03-04-2020, selanjutnya diberi tanda TTI-2;
3. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik: No. 638 Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Kecamatan Denpasar Timur Desa Dangin Puri Klod, selanjutnya diberi tanda TTI-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 03503/2015 Provinsi Bali Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda TTI-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 03698/2019 Provinsi Bali Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda TTI-5;
6. Fotokopi Rekening Koran KCP UNDIKNAS BRACH: 00591 Periode 1/04/15-5/08/25 No. Rekening: 59101500358154, selanjutnya diberi tanda TTI-6;
7. Fotokopi Pay off Report Printing NI KETUT DARMINI, SE CIF Number: NJD1599, selanjutnya diberi tanda TTI-7;
8. Fotokopi SIPP pn-surabayakota.go.id , selanjutnya diberi tanda TTI-8;

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi SIPP, selanjutnya diberi tanda TTI-9;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Juni 2025, yang berlokasi di tempat objek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 638/Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, dengan luas tanah 150 m2, yang mana pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sama-sama membenarkan bahwa letak tanah objek sengketa terletak di Jalan Batusari III Nomor 5 Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah Hak Milik dan sudah ada bangunannya;
- Sebelah Timur = Tanah Hak Milik dan sudah ada bangunannya;
- Sebelah Selatan = Jalan Batusari;
- Sebelah Barat = Tanah Hak Milik dan sudah ada bangunannya;

Dan hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 November 2025;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, yang mana setelah

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cermati eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat pada pokoknya adalah mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas dari Tanah atau Obyek Sengketa yang dimaksud dalam gugatan. Hal ini sebagaimana diatur pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa *“Karena gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”*. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Bahwa terkait Eksepsi Kuasa Tergugat yang mendalilkan Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) adalah tidak berdasar dan patut ditolak. Gugatan Penggugat telah disusun dengan jelas dan terang, menguraikan secara rinci dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi pokok gugatan harta bersama, serta objek sengketa yang dimaksud telah diuraikan secara spesifik sehingga tidak menimbulkan keraguan. Oleh karenanya, dalil Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat bukan mengenai eksepsi kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian terhadap eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1140 K/Sip/1975 (re-stated), menegaskan bahwa gugatan tidak dianggap kabur jika nomor sertifikat disebutkan, karena nomor sertifikat secara **inklusif sudah mencakup informasi terang dan jelas** mengenai lokasi, batas, serta luas tanah seperti tercantum dalam sertifikat itu sendiri. Ini

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat = Tanah Hak Milik dan sudah ada bangunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) sebagaimana tersebut di atas adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 638/Desa Dangin Puri Kelod, dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 22.09.02.05.00938, Gambar Situasi Tanggal 19-5-1990, Nomor 3024/90, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) tercantum atas nama pemegang hak GEDE SUDHARTA, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Management Agrobisnis, yang terletak di Desa/Kelurahan Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten/Kota Denpasar, yang mana dalam perkara ini disebut sebagai objek Sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat mohon agar pembagian harta bersama (objek sengketa) tersebut dinyatakan sah secara hukum, yang dilakukan dengan cara menjual lelang objek sengketa yang menjadi harta bersama tersebut, selanjutnya hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi dengan pembagian, yaitu: $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat, karena tidak benar tanah milik Tergugat, yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 638/Desa Dangin Puri Klod, NIB: 22.09.02.05.00938, Gambar Situasi No. 3024/90, tanggal 19-5-1990, Luas 150 M², atas nama Pemegang Hak GEDE SUDHARTA, Sarjana Tehnologi Pertanian, Magister Management Agrobisnis

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang selanjutnya disebut Objek Sengketa) dikatakan sebagai harta bersama;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat Surat Perjanjian Kawin yang disepakati dan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 secara di bawah tangan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang mana dalam Perjanjian Kawin tersebut dalam Pasal 1 nya yaitu tentang Pisah Harta, disebutkan bahwa, "*antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.*" kemudian pada Pasal 2 tentang Harta, disebutkan bahwa, "*semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya.*"
- Bahwa berdasarkan bunyi dari pasal-pasal Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, secara nyata dan tegas telah disepakati bahwa tidak ada persekutuan harta atau tidak ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Disamping itu, perolehan Tergugat atas kepemilikan objek sengketa adalah melalui jual beli yang dananya bersumber dari dana milik orang tua Tergugat sendiri. Sehingga dengan demikian kepemilikan Objek Sengketa secara utuh dan keseluruhan adalah merupakan hak Tergugat, dan tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membagi kepemilikan atas Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat maupun pihak lainnya. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Nopember 1999, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 200/WNI/BJR/2000, tanggal

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2000;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 865/Pdt.G/2021/PN.Dps Tanggal 11 November 2021 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dan telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana Akta Perceraian No. 5171-CR-07012022-0001, tanggal 28 April 2022;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah tanah objek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 638/Desa Dangin Puri Klod, NIB: 22.09.02.05.00938, Gambar Situasi No. 3024/90, tanggal 19-5-1990, Luas 150 M2, atas nama Pemegang Hak GEDE SUDHARTA, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Management Agrobisnis (yang selanjutnya disebut Objek Sengketa) adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara sah menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, yaitu masing-masing berupa: fotokopi surat Kutipan Akta Perkawinan dan fotokopi Kutipan Akta Perceraian serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi WAYAN WIDANING;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat didapati fakta hukum pada pokoknya adalah bahwa memang benar dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri, namun saat ini status Penggugat dan Tergugat sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Dan ada rumah yang menurut saksi dibeli pada saat status Penggugat dan Tergugat masih menikah, yang merupakan hasil dari jerih payah mereka berdua. Rumah tersebut terletak di daerah Denpasar, namun saksi tidak tahu tentang perjanjian kawin yang dibuat

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat dan Tergugat menikah. Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta gono gini diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil jawaban/sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi PUTU GEDE ASTAWA, MADE ADI DARYA KUSUMA dan I NYOMAN PASEK, S.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat didapati fakta hukum pada pokoknya adalah memang benar dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri, namun saat ini status Penggugat dan Tergugat sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Bahwa salah satu alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat terlibat hutang dengan jumlah yang sangat banyak. Pinjaman Penggugat bukan hanya kepada perorangan saja namun juga ke Lembaga Keuangan, yaitu salah satunya ke Bank BRI dengan jaminan hutangnya adalah tanah objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa dengan banyaknya hutang yang dipinjam oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat membayar hutang-hutangnya tersebut, dan berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus Pailit/2021/PN.Niaga Sby Tanggal 8 April 2021, **Penggugat telah dinyatakan dalam keadaan status Pailit dengan segala akibat hukumnya.** Selain itu terungkap fakta hukum lain, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat Perjanjian Kawin yang disepakati dan dibuat ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam status menikah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawaban/sangkalannya Kuasa Turut Tergugat I juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda TTI-1 sampai dengan TTI-9, dan didapati fakta hukum pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melakukan peminjaman uang kepada Turut Tergugat I dengan jaminan hutang berupa objek sengketa, dan terhadap objek sengketa tersebut telah dibebani Hak Tanggungan dan telah terbit juga Sertifikat Hak Tanggungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan status Penggugat yang telah dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, masih berhak atau mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa tanah yang di atasnya terdapat rumah, yang dalam perkara in casu disebut sebagai tanah objek sengketa?;

Menimbang bahwa secara umum orang yang telah dinyatakan pailit **tidak kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan**, namun kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta kekayaannya berpindah kepada kurator. Gugatan yang berkaitan dengan harta pailit harus diajukan oleh atau melalui kurator karena nantinya harta tersebut berada di bawah sita umum untuk melunasi utang kepada para kreditur. Di sini peran Kurator adalah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta pailit (termasuk mengajukan gugatan perdata untuk melindungi atau memperoleh kembali aset) beralih kepada kurator. Kurator bertindak mewakili kepentingan boedel pailit (harta kekayaan debitur) dan para kreditur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dan terhadap tindakan Kurator tersebut Debitur Pailit masih dapat mengajukan jenis gugatan tertentu yang disebut "gugatan lain-lain" di Pengadilan Niaga, misalnya perlawanan terhadap penetapan suatu harta sebagai bagian dari harta pailit, apabila harta tersebut bukan miliknya atau ada sengketa kepemilikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 dan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jadi, jika ada pihak yang berutang kepada debitur pailit atau ada aset yang perlu diambil kembali untuk kepentingan boedel pailit, **kurator-lah yang akan mengambil langkah hukum untuk menuntutnya** demi kepentingan para kreditur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kewenangan atau Legal Standing dalam mengajukan gugatan perkara in casu;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kewenangan atau Legal Standing dalam mengajukan gugatan perkara in casu, maka segala akibat hukum yang timbul dari perbuatannya menjadi tidak sah atau batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi bertindak sebagai Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi bertindak sebagai Tergugat II Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka seluruh pertimbangan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara Konvensi sebagaimana tersebut di atas dianggap terulang kembali dalam rekonvensi ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati gugatan dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi perkara in casu ternyata saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak mempunyai legal standing, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam rekonvensi ini juga tidak dapat diterima karena Majelis Hakim belum memeriksa materi pokok perkara gugatan dalam Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 69 dan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025, oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. sebagai Hakim Ketua, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H. dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 339/Pdt.Bth/2025/PN Dps tanggal 3 Maret 2025. Putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 11 Desember 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Ketut Ragawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II dalam Sistem Informasi Pengadilan. Putusan tersebut telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu pula.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp.	100.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	186.000,00
- Biaya penggandaan berkas.....	Rp.	40.000,00
- Biaya pemeriksaan setempat....	Rp.	1.150.000,00
- Biaya PNBK.....	Rp.	40.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00 +
	Rp	1.566.000,00;

(satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PN Dps